

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5003107-75.2022.4.02.5117/RJ

AGRAVANTE: ANTONIA DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): ANA CAROLINA DE ALMEIDA IGNACIO (OAB RJ145178)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA (evento 75) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 70) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência: 1) porquanto acórdão prolatado pela própria 2ª Turma Recursal/SJRJ não se presta para a demonstração de dissídio; 2) pela falta do requisito recursal específico consistente na “atualidade da divergência”, de forma a incidir o óbice de admissibilidade previsto na Súmula 22 da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 47) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito previdenciário que lhe é imputado, decorrente do recebimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, concedido irregularmente.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 58), alegando que: *“no que tange ao prazo prescricional, independe de boa-fé ou má-fé para que a Previdência Social, no prazo de cinco anos, requeira qualquer diferença a seu favor.”*

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de números e 5010169-59.2018.4.02.5101, julgado pela 2ª Turma Recursal/SJRJ e 0014486-16.2010.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, aduzindo que: *“a cessação da aposentadoria por tempo de contribuição paga pelo período de 10/06/2002 a 30/04/2003 não implica na devolução de valores recebidos.”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

No caso vertente, a parte agravante não deu combate às teses expendidas na decisão agravada, no sentido da impossibilidade de os processos de números 5010169-59.2018.4.02.5101, julgado pela 2ª Turma Recursal/SJRJ e 0014486-16.2010.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ serem indicados como paradigmas, no pedido de uniformização regional interposto pela recorrente, em desprestígio ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido, convém trazer à colação o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnaram especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para análise do agravo do evento 74, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.

5003107-75.2022.4.02.5117

20002075068 .V4